

第2節 簡易裁判の手続

刑事訴訟法

No.152

H18-40

(配点：2)

月 日

月 日

略式手続に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から6までのうちどれか。

ア. 簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、略式命令で、1年以下の拘禁刑、罰金又は科料を科することができる。(改)

イ. 検察官が略式命令を請求する場合は、公訴の提起と同時に、書面でこれをしてしなければならない。

ウ. 被疑者が略式手続によることについて異議がないことは書面で明らかにされなければならない。

エ. 簡易裁判所は、略式命令の請求を受けた事件について罰金又は科料を科する場合、その刑の執行を猶予することはできない。

オ. 略式命令を受けた者又は検察官は、その内容に不服のある場合は、その告知を受けた日から14日以内に、略式命令をした簡易裁判所の上級審である地方裁判所に対して正式裁判の請求をすることができる。

1. ア イ 2. イ ウ 3. イ エ 4. ウ エ 5. ウ オ
6. エ オ

No.152	略式手続	正答率
H18-40	正解 2	33%

ア 誤っている

簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、その事件が略式命令をするに相当と認めるときは（463条参照）、公判前に略式命令で100万円以下の罰金・科料を科することができる（461条前段）。したがって、簡易裁判所が略式命令によって1年以下の拘禁刑をも科することができるとしている点で誤っている。

イ 正しい

略式命令の請求は、当該簡易裁判所の管轄に属する事件について、検察官が、公訴の提起と同時に書面で行う（462条1項）。したがって、本記述は正しい。

ウ 正しい

略式命令請求は、区検察庁の検察官が行うが、あらかじめ被疑者に対し、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げたうえ、略式手続によることについて異議がないかどうかを確かめねばならず、被疑者は異議がないときは、書面（申述書）でその旨を明らかにしなければならない（461条の2第2項）。したがって、本記述は正しい。

エ 誤っている

裁判所は、その事件が略式命令をするに相当と認めるときは（463条参照）、100万円以下の罰金・科料を科することができ（461条前段）、その場合、刑の執行を猶予し、没収を科し、その他付随の処分をすることができる（同条後段）。したがって、本記述は、「簡易裁判所は略式命令の請求を受けた事件について罰金又は科料を科する場合、その刑の執行を猶予することはできない。」としている点で誤っている。

オ 誤っている ★

略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から14日以内に正式裁判の請求をすることができる（465条1項）。そして、正式裁判の請求は、「略式命令をした裁判所に」、書面でこれをしなければならない（同条2項前段）。したがって、本記述は、略式命令を受けた者又は検察官は、「略式命令をした簡易裁判所の上級審である地方裁判所に対して正式裁判の請求をすることができる。」としている点で誤っている。

以上により、正しい記述はイとウであり、したがって、正解は肢2となる。